

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Santiago, diecisiete de agosto de dos mil veintiséis.

Al folio 179: por cumplido lo ordenado a folio 177 y por acompañado, con citación.

En consecuencia, se resuelve lo pendiente de folio 173: **al segundo y tercer otrosí**, como se pide, se decreta un término probatorio extraordinario para rendir prueba testimonial fuera del territorio nacional. Exhórtese, por intermedio de la Excm. Corte Suprema, a la autoridad competente de España, a fin de que ordene la citación legal de la testigo Pamela Cuzmar Poblete, para la audiencia testimonial y dispongan su notificación, en conformidad con los tratados vigentes aplicables en la materia. En la ejecución de este encargo, las autoridades exhortadas estarán facultadas para realizar todas las gestiones necesarias para asegurar la comparecencia a declarar de la testigo, así como resolver las incidencias que se susciten y decretar las demás gestiones que fueren conducentes a fin de llevar a efecto la diligencia encomendada en el menor tiempo posible. El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia conducirá dicha audiencia mediante uno de sus ministros por videoconferencia, quien podrá efectuar las preguntas que estime convenientes, impedir que las declaraciones y las preguntas de las partes se desvíen hacia aspectos irrelevantes o inadmisibles y resolver de plano las objeciones que le fuesen formuladas. La testigo deberá comparecer en las dependencias que la autoridad requerida determine al efecto. La audiencia se realizará en la fecha que determine la autoridad requerida juntamente con este Tribunal. Para estos efectos, la autoridad requerida y la testigo deberán contactarse oportunamente por medio de correo electrónico a la casilla de la Secretaria Abogada vortega@tdlc.cl con copia a oficinadepartes@tdlc.cl. Inclúyase en el exhorto las piezas pertinentes del expediente para la realización del encargo. Se faculta a cualquier persona a solicitar la tramitación del exhorto. **Al cuarto otrosí**, como se pide, por razones de economía procesal y atendido que el inciso segundo del artículo 22 del D. L. N° 211 dispone que son admisibles como medios de prueba tanto aquellos indicados en el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil ("CPC"), como también todo indicio o antecedente que, en concepto de este Tribunal, sea apto para establecer los hechos pertinentes, se autoriza a la testigo Pamela Cuzmar Poblete para que comparezca y declare ante el Cónsul de Chile del país donde tengan su domicilio o ante aquel que ejerza jurisdicción consular, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Para estos efectos, la declarante prestará declaración a través de

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

videoconferencia. Por su parte, este Tribunal conducirá dicha diligencia desde sus dependencias en una audiencia donde podrán comparecer las partes. La parte interesada será responsable de la notificación y citación del declarante. La audiencia se realizará en la fecha que determine la autoridad requerida juntamente con este Tribunal. Para estos efectos, la autoridad requerida y los testigos deberán contactarse oportunamente por medio de correo electrónico a la casilla de la Secretaria Abogada vortega@tdlc.cl con copia a oficinadepartes@tdlc.cl.

Al folio 184: ténganse por acompañados, con citación.

Al folio 187: **a lo principal**, como se pide, cítese, en la forma legal, a Thiago Dias Rocha, en su calidad de representante legal de Mastercard International Incorporated (“Mastercard”), o a quien le suceda en el cargo, y a Vicente Tredinick Roger, en su calidad de representante legal de Transbank S.A., o a quien le suceda en el cargo, a las audiencias de 30 de octubre de 2026 a las 9:00 horas, las que se realizarán en dependencias del Tribunal y en forma sucesiva comenzando por la correspondiente a Mastercard, a fin de que comparezcan para absolver personalmente posiciones sobre hechos propios y no propios, al tenor de los pliegos que se acompañan en el otrosí, bajo apercibimiento legal. **Al otrosí**, ténganse por acompañados los archivos encriptados en formato PDF que contienen los pliegos de posiciones. Manténganse en custodia de la Secretaria Abogada hasta la realización de las audiencias respectivas. Una vez realizadas las audiencias, elimínense e inutilícense los folios 185 y 186 y certifíquese lo que corresponda. Atendido que se han acompañado los pliegos encriptados en formato digital, se ordena, enviar con a lo menos 24 horas de antelación a la realización de las respectivas audiencias, las claves de los pliegos ofrecidos. Para estos efectos, se ordena contactar a la Oficina de Partes de este Tribunal al correo oficinadepartes@tdlc.cl, bajo apercibimiento del artículo 238 del CPC.

Notifíquese por el estado diario.

Rol C N° 535-25.

Certifico que, con esta fecha, se notificó por el estado diario la resolución precedente.

Pronunciada por los Ministros Sr. Nicolás Rojas Covarrubias, Presidente, Sr. Jaime Barahona Urzúa, Sr. Rafael Pastor Besoain, Sr. Pablo García González. Autorizada por la Secretaria Abogada, Sra. Valeria Ortega Romo



70519BA8-69B4-415B-9035-43C4ED3EE089

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tdlc.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.